

1500117-73.2022.8.26.0218

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: SILVIA CAMILA CALIL MENDONCA

Comarca: Guararapes

Foro: Foro de Guararapes

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 21/09/2022

... que o acusado estaria envolvido com o tráfico de drogas, mas que no dia dos fatos nada foi visualizado nesse sentido.

A testemunha Carolina Rodrigues de Souza, esposa do requerido, ouvida como informante, disse que saiu com o acusado para tomar um lanche, quando foram abordados pelos policiais militares. Disse que tinham em seu automóvel a quantidade de quatro porções

A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guararapes

Foro de Guararapes

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Luiz Lincoln de Oliveira s/n, Guararapes-SP - cep 16700-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500117-73.2022.8.26.0218 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500117-73.2022.8.26.0218

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

LEANDRO DOS SANTOS SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SILVIA CAMILA CALIL MENDONCA

VISTOS.

LEANDRO DOS SANTOS SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado por infração ao art. 28, "caput" da Lei nº11.343/06, porque, de acordo com a inicial, no dia 04 de março de 2022, por volta das 23h10min, na Rua Estanislau F de Souza, n. 82, bairro Jardim Aeroporto, o denunciado guardava e tinha em depósito, para fins de consumo pessoal, 94,22g (noventa e quatro gramas e vinte e dois centigramas - massa líquida), da substância conhecida vulgarmente como maconha, divididos em 04 porções, droga esta que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante laudo toxicológico de fls. 16/18.

É o breve relatório, embora não obrigatório (art. 38 da Lei nº9.099/95).

Fundamento e decido.

Da análise do mérito, apreende-se dos autos que a materialidade do delito está provada, em princípio, pelo Boletim de Ocorrência de fls. 04/06; auto de exibição e apreensão (fls. 12/13) e pelo laudo químico-toxicológico (fls. 16/18) ao qual foi submetida a substância apreendida e pela prova oral colhida nos autos.

A autoria, do mesmo modo, é certa.

A testemunha Everton de Paulo Ramos, policial militar, afirmou que no dia dos fatos o requerido foi surpreendido em posse do entorpecente apreendido. Salaria que existiam notícias de que o acusado estaria envolvido com o tráfico de drogas, mas que no dia dos fatos nada foi visualizado nesse sentido.

A testemunha Carolina Rodrigues de Souza, esposa do requerido, ouvida como informante, disse que saiu com o acusado para tomar um lanche, quando foram abordados pelos policiais militares. Disse que tinham em seu automóvel a quantidade de quatro porções

A testemunha Maicon Leite da Silva afirmou que, no dia dos fatos, estava na casa de sua namorada e encontrou o acusado na rua. Disse que, assim que iniciaram a conversa, foram abordados pelos policiais militares. Esclareceu que a droga estava em cima de uma lixeira e que não sabe dizer se pertencia ao acusado. Sabe apenas que o acusado é usuário de maconha.

Em seu interrogatório judicial, o acusado afirmou que, no dia dos fatos, foi abordado pelos policiais militares em posse de entorpecentes, que lhe pertenciam. Disse ser usuário de drogas há mais de quinze anos e que somente deixou de fazer uso de drogas enquanto estava preso.

Desta feita e ante a prova oral produzida nos autos, a autoria também foi comprovada. Assim, entendo que o réu infringiu o disposto no art. 28 da Lei nº11.343/06, haja vista as circunstâncias em que ele foi abordado e a quantidade de droga apreendida.

Nestes termos, ensina Guilherme de Souza Nucci:

"Difere este crime do previsto no art. 33, justamente em face da finalidade específica do agente (consumo pessoal). Não se trata de infração de menor potencial ofensivo, mas de ínfimo potencial ofensivo (...). Denominamos de ínfimo potencial ofensivo o crime previsto no art. 28 desta Lei, tendo em vista que, mesmo não sendo possível a transação, ainda que reincidente o agente, com maus antecedentes ou péssima conduta social, jamais será aplicada a pena privativa de liberdade" (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e processuais penais comentadas. 4. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 333/334).

Importa observar que não há se falar em descriminalização do crime de porte de entorpecentes para consumo pessoal, consoante reiterado entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do qual destaco:

"APELAÇÃO. USO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO INDICAM A PRÁTICA DO CRIME DE USO DE ENTORPECENTES. NÃO HOUVE DESCRIMINALIZAÇÃO DA CONDUTA DO ART. 28, "CAPUT", DA LEI N. 11.343/06. INCABÍVEL O RECONHECIMENTO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO ESCORREITO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. (Apelação Criminal 023602-49.2011.8.26.0482, julgada em 26/11/2015).

Por fim, inaplicável ao caso o princípio da insignificância, pois, mesmo uma pequena quantidade de droga, como é o caso, viola o bem jurídico tutelado pela

norma penal, uma vez que contribui para a dependência de drogas.

Vale lembrar que a punição não recai sobre o uso, mas sobre condutas que afrontam a saúde pública e que prejudicam os interesses da coletividade. Frise-se que o delito em questão relaciona-se à transgressão da pretensão estatal de vigilância do nível de saúde pública, interesse difuso que não se confunde com o simples uso da droga. Logo, há ofensividade na conduta do acusado, pois o direito à intimidade do usuário de drogas não pode se sobrepor ao interesse coletivo de proteção à saúde pública, tutelado pela lei antitóxicos.

Neste contexto, impõe-se a condenação do réu como incurso nas penas do art. 28 da lei nº11.343/06 e passo à dosimetria.

Observando-se os elementos norteadores previstos no art. 59 do Código Penal e no art. 42 da Lei nº11.343/06, considerando, ainda, a quantidade de droga apreendida e a natureza do entorpecente, entendo suficiente para punição e ressocialização do acusado LEANDRO DOS SANTOS SILVA a pena de advertência, prevista no art. 28, I da Lei nº11.343/06.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu LEANDRO DOS SANTOS SILVA qualificado nos autos, à pena de advertência, na forma do art. 28, inciso I da Lei nº11.343/06. Tendo sido o réu advertido sobre os efeitos das drogas no presente ato e uma vez que as partes renunciaram ao direito de recurso, JULGO EXTINTA A PENA do réu LEANDRO DOS SANTOS SILVA.

Transitado em julgado e publicado em audiência, sejam os autos arquivados após as comunicações necessárias (TRE, IIRGD). Autorizo, ainda, a destruição da droga apreendida.

Deixo de condenar o acusado ao pagamento das custas, porquanto incabíveis nesta fase, nos termos do art. 4º, §9º da Lei nº11.608/03.

Comunique-se a presente condenação aos autos da execução penal do acusado.

P.I.C.

Guararapes, 21 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA